TAANIT - MISHNEH TORAH

Why Do We Fast? The Rambam on Trumpets, Teshuvah & Zeakah

Hilchot Taaniyot Perek 1

Sefer: Mishneh Torah · Sefer Zemanim · Hilchot Ta'aniyot **Perek:** 1 (of 5) — The Fundamental Concepts of a Ta'anit **Occasion:** Learned on Shiv'ah Asar B'Tammuz itself **Central Theme:** A fast is not about the fast — it is about **crying out to Hashem and returning to Him** (teshuvah). This theme opens the chapter, runs throughout, and closes it.

The Structure of Hilchot Ta'aniyot

Perek	Content
1 (tonight)	The mitzvah of a ta'anit — where the concept comes from, and its fundamentals
2–4	Details and specific scenarios
5	Tisha B'Av, Shiv'ah Asar B'Tammuz, and the fixed fasts

The Rambam's Introduction (Minyan HaMitzvot)

מצות עשה אחת — והיא לצעוק לפני ה' בכל עת צרה גדולה שלא תבוא על הציבור

One positive Torah commandment governs these five chapters — and it is not "to fast." It is **to cry out before Hashem at any time of great communal trouble.** The fast is built around the crying out — not the other way around.

Halacha 1 — The Mitzvat Aseh: Pray and Sound the Trumpets

מצות עשה מן התורה לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה שתבוא על הציבור, שנאמר: על הצר הצורר אתכם והרעותם בחצוצרות. כלומר: כל דבר שיצר לכם — כגון בצורת ודבר וארבה וכיוצא בהן — זעקו עליהן והריעו.

What Does זעקה (Ze'akah) Mean? (Rav Kapach)

NOT shouting. Nowhere in all of Tanach is there a concept of shouting in prayer — the one exception being **Eliyahu mocking the prophets of Ba'al** (קראו בקול גדול — "cry aloud to your god!").

*(The one possible Talmudic source for loud prayer: the Gemara in Shabbat on answering **אמן יהא שמיה רבא בכל כוחו** — Rashi: with all one's **concentration**; Tosafot: with a **loud voice**.)*

Ze'akah = intense, focused prayer — to cry out inwardly with strength, not to raise the volume.

Where Does the Rambam Get "Prayer" from the Verse?

The verse (Beha'alotecha) says only: **וכי תבואו מלחמה בארצכם על הצר הצורר אתכם — והרעותם בחצוצרות, ונזכרתם לפני ה' אלהיכם ונושעתם מאויביכם.**

Rav Kapach: the Rambam understands **והרעותם** as **prayer with the mouth** — and the trumpet as the **external symbol that arouses the prayer**, as in Amos: **אם יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו** — the blast startles people toward teshuvah. So the mitzvah is: **pray, accompanied by trumpet blasts.**

(The blowing itself: a teru'ah, with a teki'ah before and after — as we know from elsewhere that every teru'ah is sandwiched by teki'ot: תקיעה-תרועה-תקיעה.)

"The Aggressor" Is Not Only War

Though the verse says על הצר הצורר ("the enemy who oppresses"), the Rambam reads it as **any aggressor — human or natural**: famine (בצורת), pestilence (דבר), locusts (ארבה), and the like. Any great **communal** trouble (על הציבור) — not a private one — triggers the Torah obligation.

Trumpets or Shofar?

The primary mitzvah is with **trumpets (chatzotzrot)**; without trumpets, a **shofar** may be used (developed in Halacha 4).

Why Don't We Do This Today? — The Magen Avraham's Astonishment

Magen Avraham (~400 years ago): ואני תמה — למה אין אנו נוהגים לתקוע בעת צרה? "I am astonished — why do we not practice blowing in times of trouble? Even without a ta'anit, there is a Torah mitzvah to blow!" He leaves the question unanswered.

The Mishnah Berurah's Three Answers (from the Pri Megadim)

#	Answer	Assessment Today
1	The verse says **בארצכם** — the mitzvah applies **only in Eretz Yisrael**	We *have* Israel today
2	Even in Israel — only when the land is **under our sovereignty**	Israel *is* sovereign today
3	Only when the decree threatens the **majority of Am Yisrael**	Difficult — the Rambam says על הציבור (*the community*), not "the majority of Israel"; this answer doesn't fit his words

The Contemporary Application (e.g., the Iranian missile attacks)

Take even the strictest reading: In Israel? ✓ Sovereign? ✓ Affecting the majority of Am Yisrael? — When 150 missiles are launched at Israel, everyone in Israel is endangered and Jews worldwide are in genuine distress (a tzara can be a **mental** tzara, as the Rambam will show later in the chapter) — that is a tzara for the majority of the Jewish people.

Rav Mordechai Eliyahu zt"l held this mitzvah is d'Oraita today and practiced it — assembling people at the Kotel in times of national crisis and blowing trumpets and shofarot. *(In Israel this remains common; blows are sounded and people gather to pray.)* There is nothing to lose — and a Torah mitzvah to gain. We should not hunt for justifications to avoid it.

The Key Practical Point (Rav Kapach)

Both here and in Sefer HaMitzvot, **the essence of the mitzvah is the TEFILLAH** — the trumpets accompany it. Therefore **even without trumpets**, when a tzara faces Am Yisrael, there is arguably a **Torah obligation on each of us — in Israel or outside it — to pray intently (ze'akah) to Hakadosh Baruch Hu.**

What Kind of Prayer? (Discussion)

Any genuine reaching out to Hashem — including **free-form prayer in English** ("please help us"). Options discussed:

- **Tefillat Nedavah** is appropriate — permitted whenever there is something new (לחדש בה דבר), and this new tzara is exactly that
- The Rambam's general view (Hilchot Tefillah): Chazal fixed the Amidah because people struggle to express themselves — so using the Sages' words has value
- Chassidic thought (esp. Rav Nachman): the highest prayer flows from one's own heart
- **A hybrid works well**: the fixed text with personal insertions in the appropriate places, articulating your own fears and requests

---

Halacha 2 — Why: This Is a Path of Teshuvah

ודבר זה מדרכי התשובה הוא, שבזמן שתבוא צרה ויזעקו עליה ויריעו — ידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים הורע להן... וזה הוא שיגרום להסיר הצרה מעליהם.

When trouble comes and we cry out and blow — **everyone comes to know that it is because of our deeds** (ככתוב: עונותיכם הטו — "your sins have turned away the rains") — **and this itself is what removes the trouble.**

Like the shofar of Rosh Hashanah (Hilchot Teshuvah): **עורו ישנים משנתכם** — "Awake, sleepers, from your slumber!" The blast arouses teshuvah. And as the Rambam writes there — famine and the like are not arbitrary "punishments" but **consequences** of abandoning His will; recognizing the source is itself the repair.

Halacha 3 — The Opposite Path: "It's Just Random" Is Cruelty

אבל אם לא יזעקו ולא יריעו, אלא יאמרו: דבר זה ממנהג העולם אירע לנו, וצרה זו נקרה נקרית — הרי זו דרך אכזריות, וגורמת להם להידבק במעשיהם הרעים, ותוסיף הצרה צרות אחרות.

If instead we say *"this is just the way of the world; it happened by chance"* — three consequences:

דרך אכזריות — **it is a path of CRUELTY.** *Why "cruelty"?* When one sees Hashem's hand behind events, even painful events have a guiding hand — distressing, but not cruel. **Remove Hashem from the equation and the world becomes a genuinely cruel, random place.** ("The world is a cruel place" — yes, if nothing and no one guides it.)

2. It causes us **to cling to our bad deeds** — no teshuvah.

ותוסיף הצרה צרות אחרות — more troubles will follow (like the escalating stages of tzara'at: first the house, then the clothes, then the body — Hashem raises the volume until we hear, or ceases to intervene).

The Torah Source

as **randomness/chance**: *If* **קרי** The Rambam reads **והלכתם עמי בקרי — והלכתי גם אני עמכם בחמת קרי** *you treat My providence as chance, I will intensify that very "chance" upon you* — so that you return and recognize there is a reason.

Halacha 4 — Now the Fast: A Rabbinic Mitzvah

ומדברי סופרים: להתענות על כל צרה שתבוא על הציבור עד שירוחמו מן השמים. ובימי התעניות האלו זועקין בתפילות ומתחננים ומריעים בחצוצרות בלבד. ואם היו במקדש — מריעים בחצוצרות ובשופר. השופר מקצר והחצוצרות מאריכות, שמצות היום בחצוצרות. ואין תוקעין בחצוצרות ושופר כאחד אלא במקדש, שנאמר: בחצוצרות וקול שופר הריעו לפני המלך ה'.

- **Fasting itself is מדברי סופרים** — rabbinic (rooted in the Nevi'im): on any communal tzara, fast **until Heaven has mercy**
- **The source in Nevi'im (Divrei HaYamim II 20):** when Moav and Ammon massed against Yehudah — **ויתן יהושפט את פניו לדרוש לה' ויקרא צום על כל יהודה** — Yehoshafat proclaimed a fast on all of Yehudah
- **During these fasts:** intense prayer (זועקין), supplication, and trumpet blasts
- **Trumpets + shofar together — only in the Mikdash** (**לפני המלך ה**' בחצוצרות וקול שופר הריעו — only "before the King"); there, the shofar blows short and the trumpets long, **for the mitzvah of the day is with trumpets**. Outside the Mikdash: trumpets; without trumpets — shofar.

The crucial ordering: The Rambam opens Hilchot Ta'aniyot with *prayer and trumpets* — and only *then* introduces the fast, immediately adding that during the fast **we pray, plead, and blow.** A ta'anit without tefillah and ze'akah — without turning to Hashem — is pointless. *(This is why learning Torah and praying with focus on the fast day itself — as we do in this very shiur, before Mincha — is exactly the purpose of the day.)*

Halacha 5 — Scheduling: Monday–Thursday–Monday

תעניות אלו שגוזרין על הציבור מפני הצרות אינן יום אחר יום... ואין גוזרין בתחילה תענית בחמישי שלא להפקיע השערים; וכן הסדר הזה: שני וחמישי ושני — עד שירוחמו.

- Communal fasts are **not decreed on consecutive days** (too taxing, even with eating at night)
- **Never begin on a Thursday** — shopkeepers, seeing the rabbis fasting Thursday, would assume a food shortage before Shabbat and **raise prices** (inflation); beginning Monday makes clear it's a fast-cycle, not scarcity
- The order: **Monday, Thursday, Monday** — days associated with extra mercy (Moshe ascended and descended on Monday/Thursday) — repeated **until Heaven has mercy**
- *(Open question in the mefarshim: after the first Mon-Thu-Mon cycle, may one continue directly with the next Thursday, or must each cycle restart on a Monday?)*

Halacha 6 — No Decreed Fasts on Shabbat and Yom Tov (With Exceptions)

אין גוזרין תענית על הציבור לא בשבתות ולא בימים טובים, וכן אין תוקעין בהן לא בחצוצרות ולא בשופר, ולא זועקין ומתחננין בהן בתפילה — אלא אם כן היתה עיר שהקיפוה גוים או נהר, או ספינה המיטרפת בים, ואפילו יחיד הנרדף מפני גוים ומפני ליסטים ומפני רוח רעה — מתענין עליהם בשבת, וזועקין ומתחננין עליהם בתפילה. אבל אין תוקעין, אלא אם כן תקעו לקבץ העם לעזור אותם ולהצילם.

- Normally: no communal fasts, no blowing, no crying-out prayers on **Shabbat or Yom Tov** (a non-urgent tzara — e.g., drought — is scheduled for after Shabbat)
- **EXCEPT for immediate, life-threatening danger:** a city besieged by enemies or floodwaters, a ship foundering at sea — **even for ONE individual** pursued by enemies, bandits, or **ruach ra'ah** (a severe mental affliction/depression) — *(Rav Kapach establishes the correct girsa:* ***מתענין עליהם בשבת****)* — one may **fast and cry out in prayer even on Shabbat**

- Blowing on Shabbat: only to **assemble the people** to actually help and rescue

The Practical Halacha for "Mi Sheberach" on Shabbat

This is the source that we may pray for the ill on Shabbat **only if they are critically ill** (גוסס / נוטה למות). Hence when saying the refuah prayer on Shabbat for the non-critical, we add: **שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא** — "it is Shabbat, when we do not cry out — and healing is soon to come" — declaring that this is not a ze'akah.

Halacha 7 — No Fasts Initially Decreed on Semi-Festive Days

וכן אין גוזרין תענית בתחילה בראשי חדשים, ולא בחנוכה ופורים, ולא בחולו של מועד. ואם התחילו להתענות על הצרה אפילו יום אחד ופגע בהן יום מאלו — משלימין אותו התענית.

- No fasts **initially decreed** for Rosh Chodesh, Chanukah, Purim, or Chol HaMoed
- **But if the fast-cycle already began** (even one day) and one of these days falls within it — **the fast is completed** on that day (e.g., began Monday, and Thursday is Chol HaMoed — fast on it)

Halacha 8 — Who Is Exempt; Eating at Night

תעניות אלו שמתענין על הצרות — אין מתענין בהן לא עוברות ולא מניקות ולא קטנים. ומותרין לאכול בלילה אף על פי שמתענין למחר, חוץ מתעניות המטר כמו שיתבאר. וכל תענית שאוכלין בה בלילה, בין ציבור בין יחיד, הרי זה אוכל ושותה עד שיעלה עמוד השחר — והוא שלא ישן; אבל אם ישן — אינו חוזר ואוכל.

- **Exempt:** pregnant women, nursing women, and **children**
- *Why state the obvious about children?* The **Magen Avraham's chiddush**: the Rambam may mean even those **over bar mitzvah** who are not yet fully mature (he suggests perhaps to 18!) are exempt from these decreed fasts
- **Eating at night is permitted** (these fasts are daytime-only — except the rain-fast series, to be explained later)
- One may eat and drink **until amud hashachar (dawn)** — **provided one has not gone to sleep.** Once asleep, one has "accepted the day" and may not eat again upon waking
- **The Tnai (stipulation):** the Rambam omits it, but other Rishonim and the **Shulchan Aruch** record it — if one **stipulates before sleeping** ("my sleep is not an acceptance of the fast; I intend to eat if I wake"), one may eat/drink upon waking before dawn. **This is our practice** (especially useful for winter fasts like Asarah B'Tevet)

Halacha 9 — The Individual's Fast for His Own Tzara

כשם שהציבור מתענים על צרתן, כך היחיד מתענה על צרתו. כיצד? הרי שהיה לו חולה, או תועה במדבר, או אסור בבית האסורין — יש לו להתענות עליו ולבקש רחמים בתפילתו, ואומר עננו וכו' בכל תפילה שמתפלל. ולא יתענה לא בשבתות ולא במועדות, ולא בראשי חדשים, ולא בחנוכה ופורים.

- Just as the community fasts for its trouble, **an individual fasts for his own**: a sick relative, someone lost in the desert, someone imprisoned
- One fasts **on their behalf** (they themselves cannot — the ill person is weak, the desert traveler must not fast) — a striking case where **my fast benefits another** (my prayer for them is more readily accepted)
- Precedent: **David HaMelech fasting for the ill child of Batsheva**

- **Say עננו in every tefillah** — this is the source of the Sephardi practice of saying Anenu **in Shacharit as well** (following the Rambam), unlike Ashkenazim who postpone it to Mincha (an Ashkenazi Rishon reasoned: perhaps you'll break the fast in the afternoon and your morning Anenu will retroactively be false — a reasoning that is difficult; see Halacha 13 below: at worst it becomes a ta'anit sha'ot, for which Anenu is said)
- No such private fasts on Shabbat, Yom Tov, Rosh Chodesh, Chanukah, or Purim
- *(The Gemara adds another device: one who cannot fast now may vow — "I will fast once he recovers" — and this too has power)*

Halacha 10 — A Fast Must Be Accepted in Advance

כל תענית שלא קיבלה עליו היחיד מבעוד יום — אינה תענית. כיצד מקבלה? כשיתפלל תפילת מנחה אומר אחר התפילה: הריני בתענית למחר, וגומר בלבו להתענות למחר.

- **A private fast not accepted before sunset the previous day is no fast at all**
- **How to accept:** at Mincha, after the Amidah (in Elokai Netzor), say: **הריני בתענית למחר** — "Behold, I will fast tomorrow" — and resolve in the heart
- Clearly a **verbal** declaration l'chatchila (the poskim discuss purely mental acceptance)
- The Chida prefers saying it in **Shome'a Tefillah**; the Rambam — at the end of the Amidah; and technically **any time that day before sunset works**, even outside of prayer
- Eating that night (after acceptance) is fine
- **Multi-day acceptance:** one who accepts 3–4 consecutive fast-days in a single acceptance — it covers all of them, even though he eats each night; no need to re-accept daily

The Gemara's Image

כל תענית שלא קיבלה מבעוד יום — לאו שמה תענית. ואם התענה? אמר רבה בר שילא: דמי למפוחא דמליא זיקא — a container of wind, nothing **like a bellows full of air** — is "fast" unaccepted An.

The Ta'anit Sha'ot Reconciliation

But doesn't a **ta'anit sha'ot** (a fast of hours — Halacha 13) have value without prior-day acceptance? Resolution: if you intend a **full ta'anit** without having accepted it — it's nothing (you attempted something that doesn't exist). If you consciously intend a **ta'anit sha'ot** from this point on — that works, as its own category.

Halachot 11–12 — Ta'anit Chalom (The Dream Fast)

הרואה חלום רע צריך להתענות למחר, כדי שישוב ויעור במעשיו ויחפש בהן ויחזור בתשובה. ומתענה ואפילו בשבת... והמתענה בשבת מתענה יום אחר מפני שביטל עונג שבת.

- A **bad dream** → fast the very next day (no prior acceptance possible or needed — you dreamt at night!)
- **The theme again:** the purpose is **כדי שישוב ויעור במעשיו** — to awaken, search one's deeds, and return in teshuvah. Hashem sent the dream to rouse you
- One fasts for a dream **even on Shabbat** — but must then fast **another day** to atone for having annulled oneg Shabbat *(the famous paradox; an open question raised: would one say Anenu in Musaf on such a Shabbat?)*
- **The contemporary reflection:** fasting today is far harder for our constitutions and lifestyles, and most of us fail to use the day properly. One with the strength, whom fasting draws closer to Hashem — certainly should. But for most, the essence is **ישוב ויעור במעשיו** — the reflection, the self-searching, the return. A

fast spent on films and games — מה הועילו חכמים בתקנתן? *(As one authority put it: better they eat and do teshuvah than fast without it.)*

Halacha 13 — Ta'anit Sha'ot (A Fast of Hours)

מתענה אדם שעות, והוא: שלא יאכל כלום שאר היום. כיצד? הרי שהיה טרוד בחפציו ועסקיו ולא אכל עד חצות או עד תשע שעות, ונמלך להתענות אותן שעות שנשארו — הרי זה מתענה אותן שעות ומתפלל בהן עננו, שהרי קיבל עליו התענית קודם שעות התענית. וכן אם אכל ושתה ואחר כך התחיל להתענות שאר היום — הרי זה תענית שעות.

- One may fast **part of a day**: e.g., busy until midday without having eaten, and deciding — "I'm not hungry; I'll fast the rest of the day" → accept it now and fast until nightfall
- **Anenu IS said** in the tefillot of a ta'anit sha'ot (the acceptance preceded the fasting hours)
- Works in both directions: didn't eat all morning → complete the day; **or** ate in the morning → fast from now to nightfall
- *(This further undermines the concern about morning Anenu being retroactive falsehood: at the very least the day becomes a ta'anit sha'ot, for which Anenu is valid.)*

Halacha 14 — How to Conduct Oneself on Any Fast

כל השרוי בתענית — בין שהיה מתענה על צרתו או על חלומו, בין שהיה מתענה עם הציבור על צרתם — הרי זה לא ינהוג עידונין בעצמו, ולא יקל ראשו, ולא יהיה שמח וטוב לב — אלא דואג ואונן, כענין שנאמר: מה יתאונן אדם חי, גבר על חטאיו.

On any fast — private or communal:

- **No indulgences** (עידונין)
- **No frivolity** (קלות ראש)
- **Not joyful and merry** — rather **דואג ואונן**: concerned and reflective — "Why should a living man complain? Let each man [reflect] on his sins"

The application to our day: sleeping to get through the fast — understandable. But passing the fast watching films and playing games — what did the Sages accomplish with their enactment? Use the time: learn, reflect, pray with focus. (Hence a shiur on the fast itself, going straight into Mincha with these ideas in mind.)

Tasting

One may **taste food** (e.g., checking a dish) **ומותר לטעום את התבשיל... ובלבד שלא יבלע — אלא טועם ופולט** provided one **does not swallow** — taste and expel (no beracha, since it is not eating).

Forgetting

One who **forgot and ate** — **continues and completes the fast** (true today as well, and for a ta'anit yachid too) **שכח ואכל — משלים תעניתו**.

Halachot 15–16 — Completing the Fast; The Traveler

The Individual Completes Even If the Crisis Passes

Fasting for a sick person or a court case — even if the person recovers or you are vindicated **before midday** — **complete your fast.**

Traveling Between Cities

ההולך ממקום שמתענין למקום שאין מתענין — הרי זה מתענה עמהן. ממקום שאין מתענין למקום שמתענין — הרי זה מתענה עמהן [ומשלים].

- From a fasting city to a non-fasting city → **complete your fast**
- Into a fasting city → **fast with them**
- If you forgot and ate — **don't eat in public** (שלא יתראה בפני בני אדם), and no indulgence

The Community — Different Rule

If the community's trouble is relieved **before chatzot** (midday) → they **need not complete**; they eat, and say **Hallel** and praise Hashem. **After chatzot** → most of the day has passed in the fast → **complete it.**

Halacha 17 — The Fast Day Itself: The Beit Din's Program

בכל יום תענית שגוזרין על הציבור מפני הצרות — בית דין והזקנים יושבין בבית הכנסת ובודקים על מעשי אנשי העיר מאחר תפילת שחרית עד חצות היום, ומסירין המכשולות של עבירות, ומזהירין ודורשין וחוקרין על בעלי חמס ועבירות ומפרישין אותן, ובעלי זרוע משפילין אותן... ומחצי היום ולערב — רביע היום קוראין בברכות וקללות... ומפטירין בנביא מענין הצרה... ורביע האחרון מתפללים מנחה, ומתחננים וזועקים ומתוודים כפי כוחם.

The structure of a decreed fast day:

Portion of Day	Activity
Shacharit → chatzot	Beit Din and elders sit in the synagogue **examining the deeds of the townspeople**: removing stumbling blocks to sin, warning and exhorting, investigating the violent and corrupt and separating them, humbling the strong-armed
Third quarter	Reading **the Blessings and the Curses** (במוסר ה' בני אל תמאס — "do not despise Hashem's discipline"), and a **haftarah relating to the tzara**
Final quarter	**Mincha** — supplication, ze'akah, and **viduy (confession)**, each according to his strength

The Spanish & Portuguese Mincha on a Ta'anit fits the Rambam beautifully — beginning as on Yom Kippur (שמע קולי), Anenu before Mincha, Torah reading, Amidah, and then the full Selichot (אנשי אמונה אבדו... תמנו מרעות) — about an hour, and well worth it. *(A minhag not seen elsewhere.)*

The Chapter's Master Theme (Opening and Closing)

A ta'anit is not about not-eating. The Torah mitzvah is **ze'akah — crying out to Hashem** (with trumpets as the arousal). The rabbinic fast is a vehicle: its days are days of prayer, pleading, self-examination, removing stumbling blocks, and viduy. Treating a tzara as random chance (קרי) is **cruelty** — it strips the world of its guiding hand, entrenches us in our deeds, and invites further trouble. Recognizing Hashem's voice within events — **ידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים הורע להן** — is itself what removes the tzara.

Practically today: when great trouble faces Am Yisrael, there is a strong case for a live Torah obligation to pray intensely (and, per Rav Mordechai Eliyahu, to sound trumpets/shofarot in Israel). And on our fixed fasts — the day is for teshuvah, learning, and focused tefillah, not for passing time.

Coming Up

Next week: either back to **Hilchot Shabbat**, or **Perek 5** — the fixed fasts (Tisha B'Av and Shiv'ah Asar B'Tammuz) — to be decided.

B'Ezrat Hashem

Watch or listen to this shiur: youtu.be/NZVdiXInXh4 · More shiurim: rabbikada.com